



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PROCESSO Nº 2009.71.95.001907-7

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

REQUERIDO: ROBERTO GOZZI.

RELATOR: JUIZ FEDERAL ADEL AMERICO DIAS DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

A parte autora requereu na inicial o reconhecimento e averbação de períodos laborados na agricultura em regime de economia familiar e em atividades especiais, estes últimos a ser convertidos em tempo comum. O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeiro grau, não havendo o reconhecimento da especialidade, dentre outros, do lapso de 14.11.1989 a 28.05.1998, sob fundamento da impossibilidade de reconhecimento de tempo de serviço especial em favor de segurado contribuinte individual, no caso sócio-gerente de empresa.

Nesse particular, a parte autora interpôs recurso inominado, baseando sua insurgência em precedentes jurisprudenciais nos quais se firma a possibilidade de reconhecimento de atividade especial do contribuinte individual.

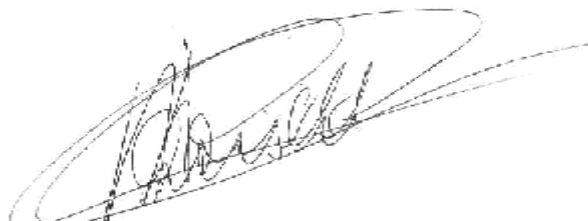
A Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso da parte autora em relação o interstício em comento, sob argumento de que a Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS não faz distinção entre o segurado contribuinte individual e as demais categorias de segurado para fim de reconhecimento de tempo especial. Assim, reconheceu a especialidade do interregno de 14.11.1989 a 04.03.1997, em função da exposição habitual e permanente da parte autora a agente nocivo ruído.

No presente pedido de uniformização, o INSS aduz que o acórdão recorrido é contrário ao posicionamento adotado pela 1ª Turma Recursal de Goiás no julgamento do recurso nº 2004.35.00.702788-0, no qual se entendeu não ser possível comprovar que o contribuinte individual preste serviço exposto a agentes nocivos na forma exigida em lei, de maneira habitual e permanente.

A Presidência da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul não admitiu o recurso, uma vez seu seguimento importaria em reexame da matéria de fato.

Relatado o necessário, passo ao voto.

Brasília, 29 de fevereiro de 2012.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adel', with a large, sweeping circular flourish above it.

ADEL AMERICO DIAS DE OLIVEIRA

Juiz Federal Relator



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PROCESSO Nº 2009.71.95.001907-7

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

REQUERIDO: ROBERTO GOZZI.

RELATOR: JUIZ FEDERAL ADEL AMERICO DIAS DE OLIVEIRA.

VOTO

Com a devida vênia à decisão da Presidência da 2ª Turma Recursal do rio Grande do Sul, entendo que o pedido contido no presente incidente não importa em reexame da matéria de fato, já que o recorrente pretende a uniformização de jurisprudência no tocante a comprovação da habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos do contribuinte individual como óbice ao reconhecimento de tempo especial para essa categoria de segurado, em especial o sócio-gerente de empresa.

Admitido o incidente, passo ao mérito.

Ainda que o cerne do pedido de uniformização diga respeito aos requisitos da habitualidade e permanência no reconhecimento de tempo especial do segurado contribuinte individual, tenho por necessário tecer algumas considerações prévias acerca da própria possibilidade de reconhecimento da especialidade para essa categoria de segurado.

Inicialmente, cumpre referir que a Lei nº 8.213/91 (LBPS), ao arrolar a aposentadoria especial na alínea *d* do inciso I do art. 18 como um dos benefícios devidos aos segurados do RGPS, não faz nenhuma distinção entre as categorias de segurados previstas no art. 11 do mesmo diploma.

Com o advento da Lei nº 9.032/95, que trouxe à LBPS a comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos como pressuposto para o reconhecimento da especialidade, ao modificar a redação do § 3º do art. 57, vislumbrou-se a inviabilidade de comprovação desse requisito pelos segurados autônomo, doméstico e avulso.

Em 1998, através da Ordem de Serviço INSS/DSS nº 600, a autarquia previdenciária, diante da alegada impossibilidade de comprovação da habitualidade e permanência da exposição, vedou o enquadramento das atividades exercidas pelos autônomos (atuais contribuintes individuais) como especiais.

Com o fito de mitigar os efeitos de tal restrição aos contribuintes individuais que, por força de alterações no perfil das relações de trabalho, eram obrigados a constituir cooperativas de trabalho para se reduzir os custos de produção das empresas, editou-se a MP nº 83/2002, posteriormente convertida na Lei nº 10.666/2003, estendendo o direito à aposentadoria especial aos cooperados filiados à cooperativa de trabalho e de produção.

Porém a restrição, no âmbito administrativo, subsistiu em relação aos demais contribuintes individuais, conforme o art. 163 da IN INSS/PRES nº 20/2007:

A partir de 29 de abril de 1995, a aposentadoria especial somente será concedida aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e, a partir de 13 de dezembro de 2002, data da publicação da Medida Provisória - MP nº 83, de 12 de dezembro de 2002, também aos cooperados filiados à cooperativa de trabalho ou de produção.

Parágrafo único. Os demais segurados classificados como contribuinte individual não têm direito à aposentadoria especial.

Acerca dessas restrições impostas por atos administrativos do INSS, peço vênia para transcrever trecho da obra da Juíza Federal Marina Vasques Duarte Falcão denominada Direito Previdenciário (7ª edição, Editora Verbo Jurídico, p. 279):

É sabido que na vigência da atual Constituição Federal não há mais espaço para atos administrativos autônomos, a não ser nas hipóteses previstas expressamente no artigo 84, VI, da CF/88, como a nova redação dada pela EC 32/01 (organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; e extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos – se é que se pode

entender que essas matérias de fato correspondem a ato administrativo autônomo). O poder normativo da Administração limita-se em regulamentar a lei vigente. Por isto, o ato administrativo não pode contrariar a lei, nem criar direitos, impor obrigações, proibições, penalidades que nela não estejam previstos, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade (arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal de 1988). Ao contrário, o artigo 163 da IN INSS 20/2007 impede o exercício de direito garantido em lei. Não há, na lei previdenciária, qualquer óbice ao enquadramento do desempenho de atividade especial por parte dos autônomos. Tampouco se pode presumir, ainda mais de forma absoluta, que o autônomo não exerça suas atividades de modo habitual e permanente.

Portanto, é possível se firmar a premissa que o segurado contribuinte individual, independentemente da espécie em que se enquadre, tem direito ao reconhecimento do exercício de atividades especiais. Posso à análise da questão que diz respeito mais diretamente ao presente incidente de uniformização, a comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos por parte do segurado contribuinte individual, em especial sócio-gerente de empresa.

A exigência de exposição habitual e permanente a agentes nocivos para o reconhecimento da especialidade, conforme entendimento desta Turma Nacional (PEDILEF 2006.72.95.016242-2), surgiu com a edição da Lei nº 9.032/95 – com a ressalva do entendimento desse Relator, para o qual tal exigência já estava presente no art. 3º do Decreto nº 53.831/64.

Para Wladimir Novaes Martinez (Comentários à Lei Básica da Previdência Social, tomo II, 8ª edição, editora LTR, p. 394), *“labor habitual é aquele realizado durante todos os dias da jornada de trabalho do segurado” (...)* *“entende-se compreendidos nessa jornada os diversos períodos legais para repouso, atendimento de necessidades fisiológicas, descanso semanal remunerado, feriados e férias anuais”*.

Já a Ordem de Serviço INSS nº 564/97 definia trabalho permanente como *“aquele em que o segurado no exercício de todas as funções, esteve efetivamente exposto a agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, ou associação de agentes”*.

Diante desses conceitos, entendo que, no que se refere às atividades relacionadas com a fiscalização de serviços, coordenação, supervisão e avaliação, como a de sócio-gerente, percebe-se que da sua própria natureza decorre o relativo distanciamento do segurado em relação ao agente nocivo alegadamente manipulado, mormente os químicos e biológicos. Por outro lado, tenho que essa lógica não deva ser aplicada quando tratamos do agente físico ruído, tendo em vista que, por suas características, tende a estar presente na maior parte dos ambientes de trabalho da empresa, motivo pelo qual também pode ser considerado nocivo também àqueles empregados que exercem funções de supervisão, fiscalização, gerência e afins, que têm entre suas funções percorrer os setores produtivos das empresas, principalmente naquelas de menor porte.

Portanto, estando o sócio-gerente exposto a ruído acima dos níveis de tolerância previstos na legislação, devidamente comprovado através de laudo, preferencialmente aquele elaborado pelo perito do Juízo – já que o laudo da empresa seria elaborado por engenheiro de segurança do trabalho contratado pelo próprio segurado interessado –, deve ser presumida a existência de habitualidade e permanência da exposição e, por conseguinte, deve ser reconhecida a especialidade das atividades por ele desempenhadas.

No caso dos autos, o acórdão recorrido reconheceu a especialidade do período de 14.11.89 a 04.03.97, em função da exposição habitual e permanente do demandante a agente ruído, conforme conclusão do laudo pericial elaborado durante a instrução processual, em empresa de chapeação e pintura da qual o autor era sócio-gerente e que, em 2002, tinha um capital social de R\$ 25.000,00.

Assim sendo, encaminho voto para uniformizar o entendimento de que pode ser presumida a existência de habitualidade e permanência da exposição do segurado contribuinte individual, espécie sócio-gerente de empresa, exposto a agente físico ruído, devidamente comprovado por laudo técnico pericial.

Pelo exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Pedido de Uniformização, nos termos da fundamentação, determinando o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para a adequação do julgado.

Brasília, 29 de fevereiro de 2012.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adel', with a large, sweeping flourish extending from the end of the name.

ADEL AMERICO DIAS DE OLIVEIRA

Juiz Federal Relator



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: ANTONIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUIZ FEDERAL ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA

Requerente: INSS
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Requerido(a): ROBERTO GOZZI
Proc./Adv.: ELAINE PATRÍCIA BOFF

Origem: RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
Proc. Nº.: 2009.71.95.001907-7

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e negou-lhe provimento nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA e ROGÉRIO MOREIRA ALVES.

Proferiu Sustentação Oral Pelo Requerente: LUYSIEN COELHO MARQUES SILVEIRA

Brasília, 29 de fevereiro de 2012.
VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PROCESSO Nº 2009.71.95.001907-7

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

REQUERIDO: ROBERTO GOZZI.

RELATOR: JUIZ FEDERAL ADEL AMERICO DIAS DE OLIVEIRA.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SÓCIO-GERENTE. EXISTÊNCIA DE HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA DA EXPOSIÇÃO DEVE SER PRESUMIDA QUANDO SE TRATAR DE AGENTE NOCIVO RUÍDO, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. INCIDENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao contribuinte individual é reconhecido o direito à aposentadoria especial, eis que não há na Lei nº 8.213/91 vedação à concessão do referido benefício a essa categoria de segurados. Atos administrativos do INSS não podem estabelecer restrições que não são previstas na legislação de regência.
2. Ao sócio-gerente de empresa, como categoria de contribuinte individual, também é estendido o direito à aposentadoria especial.
3. Sugiro ao em. Presidente desta Turma que imprima, ao resultado deste julgamento, a sistemática prevista no art. 7º letra “a” do Regimento desta Turma, devolvendo às Turmas de origem todos os outros incidentes que versem sobre o mesmo objeto, a fim de que mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida às premissas jurídicas firmadas, já que reflete entendimento consolidado nesta Corte.

5. Incidente conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais decide CONHECER e NEGAR PROVIMENTO o pedido de uniformização interposto pela requerente, na forma do voto proferido pelo juiz relator e da ementa que integram este julgado.

Brasília, 29 de fevereiro de 2012.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adel', with a large, sweeping flourish extending to the right.

ADEL AMERICO DIAS DE OLIVEIRA

Juiz Federal Relator